

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3056/2535

นาง ภาวิณี สว่างเรือง
นาย บัณฑิต บุญยะปานะ ใน ฐานะ
อธิบดี กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7

การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของ
อธิบดีกรมสรรพากร ตามมาตรา 12 แห่ง ป.ร.ษฎากร มิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับภาษี
อากรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี
ภาษีอากร พ.ศ. 2528 ศาลภาษีอากรกลางไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของตึกแถวและที่ดิน จำเลยได้ใช้อำนาจตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 สั่งยึดตึกแถวและที่ดินของโจทก์โดยไม่ชอบเพราะ
โจทก์มิใช่ผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านแล้ว
แต่จำเลยไม่แจ้งคำวินิจฉัยให้โจทก์ทราบ ต่อมาจำเลยได้ประกาศขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่าประกาศยึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาด
ของจำเลยเป็นโมฆะ ให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว และให้จำเลยคืนทรัพย์สินดังกล่าว
แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับ
ขอให้ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินของโจทก์อีกต่อไป

ศาลภาษีอากรกลางตรวจคำฟ้องแล้ว มีคำสั่งไม่รับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ตามคำฟ้องคดีนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการยึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามอำนาจของจำเลยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 ศาลภาษีอากรกลางจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์ชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-ก้าน อันนันทน์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>